

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
אחמד טיבי

1630/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור פרסום כפוי במענה טלפוני), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 118.1 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 118 יבוא:

"איסור פרסום כפוי 118.1. עוסק שמספק שירות טלפוני לא ישמיע לצרכן תוכן במענה טלפוני שיווקי בעת ההמתנה לשיחה עם נציג מטעמו או במהלך שיחה עם נציג כאמור, אלא לאחר קבלת הסכמה מפורשת של הצרכן; לעניין זה, "תוכן שיווקי" – הצעה או מידע בדבר רכישת נכס או שירות, שינוי תנאים בחוזה קיים או מתן הטבות לצרכן."

תיקון סעיף 23.2 בסעיף 23(ג) לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(11) הפר הוראות לפי סעיף 118 לעניין איסור השמעת תוכן שיווקי במענה טלפוני ללא הסכמה מפורשת של הצרכן."

דבר הסבר

בעקבות התפתחות הטכנולוגיה ותרבות הצריכה גדל מגוון השירותים העומדים בפני הציבור ומגוון הדרכים שבאמצעותן ניתן לספק את אותם שירותים. כתוצאה מכך, נאלץ הצרכן לנהל תקשורת טלפונית עם חברות המספקות שירותים לעיתים קרובות. ההמתנה למענה של נציג בשירות הטלפוני והשיחה עמו מתמשכים לעיתים דקות ארוכות, שבהן הצרכן הוא בבחינת קהל שבוי בידי בית העסק. לפיכך, מוצע לאסור על עוסק שנותן שירות או מספק מידע באמצעות מענה טלפוני להשמיע לצרכן

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

שהתקשר למענה טלפוני כאמור, הצעה או מידע בדבר רכישת מוצר או שירות, שינוי תנאים בחוזה קיים או מתן הטבות לצרכן, בין אם בעת ההמתנה לשיחה עם נציג שירות ובין אם במהלך השיחה עם הנציג. כמו כן, מוצע לקבוע כי הפרת הוראה זו תהיה עבירה פלילית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/2047/23 ; פ/1384/24). הצעת החוק זהה לפ/1384/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)